STATUTENVASTLEGGING.

Heden, de zevende februari negentienhonderd drie en tachtig, verschenen voor mij, JOHANNES GERHARDUS WORTELBOER, notaris ter standplaats Veldhoven :

I. de heer JACOBUS HENRICUS MARIA ZEGVELD, geboren te Tilburg op vier maart negen tienhonderd acht en veertig, bouwkundig ambtenaar, wonende Rusthoven 7,5655 CL EINDHOVEN;
II. de heer ANTONIUS GERARDUS THEODORUS VAN SWAAIJ, geboren te Duiven op zeven juli negentienhonderd vier en veertig, administrateur, wonende Ulenpas 47, 5655 JB EINDHOVEN, volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de te EINDHOVEN gevestigde vereniging genaamd, BADMINTONCLUB HANEVOET, verder ook te noemen "DE VERENIGING", en als zodanig de vereniging vertegenwoordigende ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene ledenvergadering.

PRAEMISSE.

De komparanten, verder steeds handelend als gemeld, verklaarden:
De vereniging is op een maart negentienhonderd vier en zeventig te Eindhoven opgericht. De vereniging is niet koninklijk goedgekeurd en haar statuten zijn tot op heden niet notarieel vastgelegd, zodat zij mitsdien beperkt rechtsbevoegd is. De vereniging is wel in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant ingeschreven onder nummer V 235271. Teneinde de vereniging volledig rechtsbevoegd te maken zijn in de te Eindhoven op twintig oktober negentienhonderd twee en tachtig gehouden algemene vergadering de statuten vastgesteld en werd er tevens besloten die statuten te doen opnemen in een notariële akte en deze vervolgens te doen inschrijven in gemeld verenigingenregister. Het vorenstaande in aanmerking nemende verklaarden de komparanten, dat de in gemelde algemene ledenvergadering vastgestelde statuten luiden als volgt:

STATUTEN.
NAAM EN ZETEL.

ARTIKEL 1.
1.De vereniging draagt de naam BADMINTONCLUB HANEVOET.
2.Zij heeft haar zetel in de gemeente EINDHOVEN.

INRICHTING.

ARTIKEL 2.
1.Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2.De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DUUR EN BOEKJAAR.

ARTIKEL 3.
1. De vereniging is opgericht op een maart negentienhonderd vier en zeventig te Eindhoven. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot en met een en dertig december.

3. Het verenigingsjaar loopt van een augustus tot en met een en dertig juli.

ARTIKEL 4.
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het badmintonspel op basis van amateurisme. Dit doel zal zij trachten te bereiken, indien mogelijk en het belang van de vereniging dit wenselijk maakt, door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het badmintonspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het badmintonspel;
d. het nemen van maatregelen, welke kunnen leiden tot verhoging van het spelpeil der leden;
e. het toetreden tot organisaties, waarvan het doel overeenkomt met dat van d e vereniging, in de verdere statuten aan te duiden als "DE ORGANISATIES";
f. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, al dan niet in competitie verband;
g. alle wettig geoorloofde middelen, welke haar ten dienste staan.

LEDEN.

ARTIKEL 5.
1.Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.

2.In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.

3.Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.

4.Leden,die op medische of sociale indicatie langer dan twee maanden niet aan de activiteiten van de vereniging zullen deelnemen, kunnen op non-actief worden gesteld. Het bestuur beoordeelt de indicatie en zal de status non-actief niet eerder doen ingaan dan op de eerste van de maand volgend op de melding van de indicatie.

VERPLICHTINGEN.

ARTIKEL 6.
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2,na te leven;
b. de statuten en reglementen van de organisaties, de besluiten van hun organen, alsmede de door deze organisaties van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. de belangen van de vereniging en die van de organisaties niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lid maatschap voortvloeien of welke de vereniging aangaan, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4,door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

TUCHTRECHTSPRAAK.

ARTIKEL 7.
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;

b. tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de organisaties, of waardoor de belangen van de organisaties worden geschaad.

2. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. tuchtrechtelijke boetes;
c. schorsing;
d. ontzetting (royement).

3.Schorsingen kunnen worden opgelegd voor ten hoogste één verenigingsjaar. Gedurende de periode, dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

4.a.Ontzetting (royement) kan alleen uitgesproken worden indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/o£ besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
b. ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken;
c. nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld;
d. de betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dienverstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

5.In geval van overtreding als bedoeld in lid 1 onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van de tuchtrechtspraak van de organisaties, vastgesteld door de algemene vergadering van de organisaties.

GELDMIDDELEN.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden;
c. andere inkomsten.

2. a. De leden zijn halfjaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen;
b. wanneer het lidmaatschap in de loop van de halfjaarlijkse contributieperiode eindigt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

4. Voor de in artikel 5 lid 4 bedoelde non-actieve leden kan de contributie door het bestuur afwijkend worden vastgesteld. De contributie van een non-actief lid zal aan het einde van de non-actieve periode worden verrekend.

EINDE LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement),als bepaald in artikel 7 lid 4.

2.Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken en het gestelde in artikel 8 lid 2.a en b.

4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 3 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

5. Een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van de halfjaarlijkse contributieperiode volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

DONATEURS.

ARTIKEL 10.
1. De vereniging kent de mogelijkheid donateurs toe te laten.

2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als donateurs zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimum bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen, dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

BESTUUR.

ARTIKEL 11.
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen;
b. de voorzitter wordt in functie gekozen;
c. het maximaal aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2. a. Tot drie maal vier en twintig uur voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder lid 2.b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

3.a.Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
b. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden in ieder geval af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.

4.In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

5.Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6.De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;en
b. door het bedanken als bestuurslid.

BESTUURSTAAK.

ARTIKEL 12.
1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zodra het aantal bestuursleden is gedaald tot drie, zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. Bij een vacature kan het bestuur deze tijdelijk aanvullen.

3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

BESTUURSVERGADERING.

ARTIKEL 13.
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2,worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in de

vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b. Blanco stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.

4.Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

5.a.Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgelegd.

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEID.

ARTIKEL 14.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
hetzij de voorzitter en de secretaris;
hetzij de voorzitter en de penningmeester;
hetzij de secretaris en de penningmeester.

2. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van de organisatie (indien aan gesloten),met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze ver gadering deel te nemen aan de verkiezing van leden afgevaardigden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen

3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een/derde verbindt.

4. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuurs besluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

REKENING EN VERANTWOORDING.

ARTIKEL 15.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaar verslag uit en doet, onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur
b. De leden van de onder lid 3.a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn uitsluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Degenen, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de vereniging door de deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1,2 en 3 van dit artikel tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 16.
1. Jaarlijks zal - behoudens verlenging door de algemene vergadering - tot uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering.
b. Jaarverslag van de secretaris.
c. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken.
d. Vaststelling van de contributies.
e. Vaststelling van de begroting.
f. Voorziening in vacatures.
g. Rondvraag.

3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.a.Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken;
b. indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

5.a .De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen,de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschied in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de

vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 17.
1.a.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder lid 1.a bedoelde personen.

2. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd en hebben één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

3.a.Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
1.blanco zijn;
2.zijn ondertekend;
3.onleesbaar zijn;
4.een persoon niet duidelijk aanwijzen;
5.de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat gesteld is;
6.voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
7.meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

4.Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

5.a.Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen hebben verkregen
b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen, die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen dan vindt over hem eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

6.Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het voorstel verworpen.

7.a.Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
b. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 18.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 19.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

REGLEMENTEN.

ARTIKEL 20.
1 .De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin zonodig de taken en de bevoegdheden van de organen nader worden geregeld.

2.De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

AANSPRAKELIJKHEID.

ARTIKEL 21.
De vereniging noch het bestuur kan aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van handelingen van de leden en deelnemers, noch van voorvallen welke plaatsvinden op door de vereniging gebruikte terreinen of in door de vereniging gebruikte lokaliteiten.

STATUTENWIJZIGING.

ARTIKEL 22.
1.De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voor stel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, Op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Indien geen twee/derde van het aantal leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

4.a.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad;
b.ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

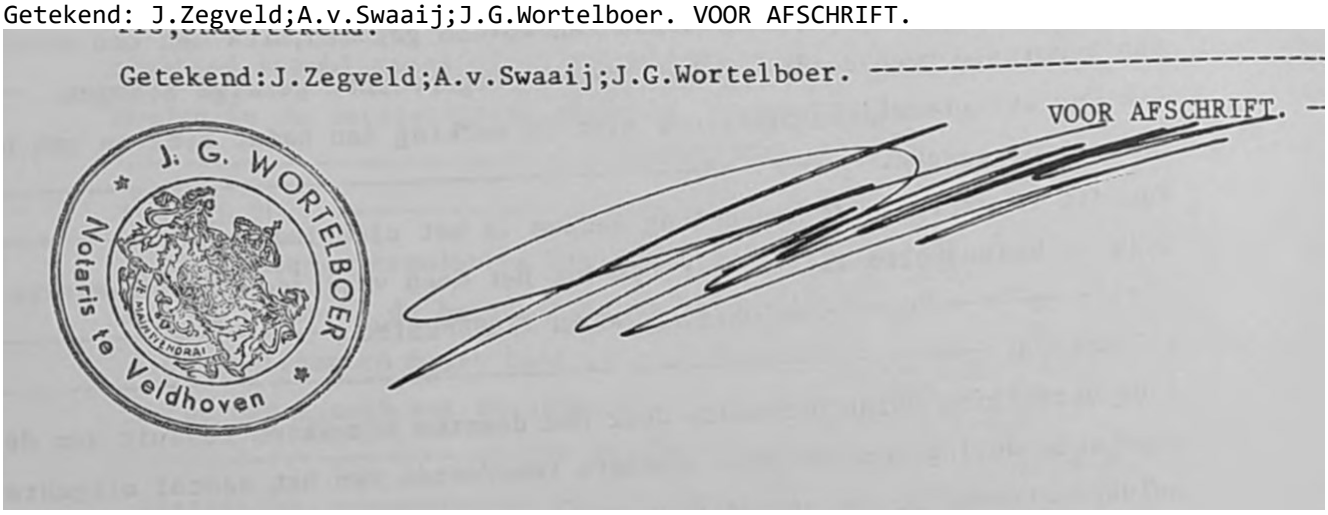
ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 23.
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig is.

2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing

3.Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de sportbeoefening door het Nederlandse volk te bevorderen.

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "IN LIQUIDATIE".

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Veldhoven,op de datum als in hoofde dezer gemeld.Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben de komparanten verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is na beperkte voorlezing deze akte door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: J.Zegveld;A.v.Swaaij;J.G.Wortelboer. VOOR AFSCHRIFT.